

<제11장 노동조합.제1절 노동조합의 설립요건>

I. 서설

- 노동조합은 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제2조 제4호에서 근로자들이 근로조건의 유지·개선 및 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 위하여 자주적으로 단결하여 조직하는 단체이다.라고 규정한다. 헌법상 노동 3권 보장의 핵심 주체로서, 그 설립 요건과 법적 지위는 매우 중요하다. 노조법은 노동조합의 자주성과 민주성을 확보하고 사회적 책임을 유도하기 위해 실질적 요건과 형식적 요건을 규정하고 있다.

II. 설립요건

1. 실질적 요건

- 실질적 요건은 노조법 제2조 제4호 본문에 규정된 노동조합의 본질적인 요소에 해당한다. 이는 주체성, 자주성, 단결성, 목적성을 포함한다.

(1) 주체성 및 단결성 (근로자 단체)

① 근로자의 단결체

- 노동조합의 주체는 근로자이어야 하며, 근로자가 자주적으로 단결하여 조직해야 한다.

② 근로자 개념

- 노조법상 근로자는 직업의 종류를 불문하고 임금·급료 기타 이에 준하는 수입에 의하여 생활하는 자를 의미하며, 해고된 자도 예외적으로 근로자성을 인정받을 수 있다.

(2) 목적성

- 노동조합은 근로조건의 유지·개선 및 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 목적으로 해야 한다. 이는 노동조합이 경제적 약자로서의 근로자를 보호하는 본래의 목적을 가져야 함을 의미한다.

(3) 자주성 (노조법상 제외 요건)

- 노동조합의 자주성은 다음의 노조법상 제외 요건을 충족함으로써 간접적으로 확인된다(노조법 제2조 제4호 각 목).

① 사용자 또는 사용자 이익 대표자의 참여

- 사용자 또는 항상 그의 이익을 대표하여 행동하는 자의 참가를 허용하는 경우.

② 경비 원조

- 경비의 주된 부분을 사용자로부터 원조받는 경우. 다만, 근로시간 면제 및 복리후생 기금은 예외이다.

③ 공제, 수양 기타 복리 사업

- 주로 공제, 수양 기타 복리 사업만을 목적으로 하는 경우.

④ 정치 운동

- 근로자가 아닌 자의 가입을 허용하는 경우나, 주로 정치 운동을 목적으로 하는 경우.

2. 형식적 요건

- 형식적 요건은 노동조합이 법적으로 효력을 갖기 위해 갖추어야 할 절차적 요건을 의미한다.

(1) 규약의 구비

- 노동조합은 규약을 제정해야 하며, 규약에는 노조법 제11조가 정하는 필수 사항(명칭, 목적, 주된 사무소의 소재지, 조합원의 자격 및 가입에 관한 사항 등)이 포함되어야 한다.

(2) 설립 신고

- 노동조합은 설립 신고서에 규약 등을 첨부하여 행정관청(고용노동부장관 또는 시·도지사)에게 신고하여야 한다(노조법 제10조 제1항).

(3) 신고서 반려 사유 부존재

- 행정관청은 제출된 신고서와 규약이 노조법 제2조 제4호의 실질적 요건 또는 노조법 제11조의 형식적 요건을 갖추지 못하였다고 인정하는 경우에만 반려할 수 있다(노조법 제12조 제2항).

III. 노동조합의 설립과 법적 효과

1. 설립시기[노조법 제12조 제4항]

- 행정관청이 설립 신고서를 접수하고 수리한 때에 법적 노동조합으로 성립된다. 노조법 제12조 제4항은 행정관청이 신고를 받은 때에는 일정한 기한 내에 심사하여 설립 신고증을 교부해야 하며, 심사 기간 내에 반려 처분을 하지 않은 경우 그 기간이 만료된 다음 날에 설립 신고증이 교부된 것으로 본다(신고 수리 간주).

2. 법적 효과

(1) 법인격 취득

- 설립 신고증을 교부받은 노동조합은 법인이 될 수 있으며, 법인격 취득 시에는 민법의 법인 규정이 준용된다.

(2) 단체교섭 및 단체행동권 행사

- 설립 신고를 통해 법적 지위를 획득한 노동조합은 노조법상 정당한 권한을 가지고 단체교섭을 진행하고 단체행동권(쟁의행위)을 행사할 수 있다.

(3) 노조법상 보호

- 설립 신고를 마친 노동조합은 부당노동행위 구제 신청권, 노동위원회 의결 참여권 등 노조법이 정하는 모든 권리 및 보호를 받을 수 있다.

3. 설립신고 후의 변경사항

- 노동조합은 규약의 변경, 대표자의 변경, 주된 사무소의 소재지 변경 등 주요 변경 사항이 발생한 경우 30일 이내에 행정관청에 변경 신고를 해야 한다(노조법 제13조).

IV. 법외노조

1. 서설

- 법외노조란 노조법 제10조에 따라 설립 신고를 하였으나, 행정관청으로부터 반려 처분을 받거나, 설립 신고 후 노조법 제2조 제4호의 실질적 요건을 충족하여 취소 통보를 받은 노동조합을 의미한다. 법외노조는 노조법상 법적 보호를 받지 못한다.

2. 법외노조의 적용규정

(1) 노조법의 비적용

- 법외노조는 노조법에 따른 노동조합으로 인정되지 않으므로, 원칙적으로 노조법상의 권리(부당노동행위 구제, 단체교섭 의무 부과 등)를 누릴 수 없다.

(2) 민법 및 단체법 적용

- 법외노조는 민법상의 비법인 사단으로서의 지위를 가지며, 단체로서 법률 행위 능력과 소송 수행 능력은 인정된다.

3. 법외노조의 노동3권 인정 여부

(1) 노동3권의 인정

- 헌법 제33조는 근로자의 노동 3권을 근로자의 권리로 보장한다. 따라서 노동조합이 설립 신고를 하지 않았거나 반려되었다고 하더라도, 그 단체가 근로자들로 구성된 자주적인 단결체의 실질을 갖추고 있다면 헌법상의 노동 3권은 인정된다.

(2) 법적 실효성의 문제

- 헌법상 권리가 인정된다 하더라도, 노조법상의 보호를 받지 못하므로, 단체교섭을 거부하는 사용자에게 교섭 의무를 강제할 수단(부당노동행위 구제 등)이 없어 실효성이 떨어진다.

4. 법외노조의 노조법상 지위

(1) 법률상 노동조합 아님

- 법외노조는 노조법상의 법률상 노동조합 지위를 가지지 못한다.

(2) 노조법상 보호의 예외

- 판례는 법외노조라 하더라도 노동조합의 실질을 갖춘 경우, 개별 조합원의 근로계약 관계에 관한 단체협약은 유효하다고 본다. 그러나 부당노동행위 구제 신청과 같은 노조법상의 주체적 권리는 인정되지 않는 것이 원칙이다.

V. 결론

- 노동조합은 실질적 요건(주체성, 자주성, 단결성, 목적성)과 형식적 요건(설립 신고)을 갖추어 법적 지위를 획득한다. 설립 신고가 수리되면 법인격 및 노조법상의 모든 보호를 받게 된다. 반면, 법외노조는 헌법상의 노동 3권은 인정되지만 노조법상의 보호를 받지 못하여 부당노동행위 구제 및 쟁의행위 시 법적 실효성에 큰 제약을 받는다.